MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Introduction à l'étude du droit	Licence 1 Droit	2 h	/20	Règle de droit, sources et catégories

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — traite les trois parties dans l'ordre. Réponses rédigées, termes juridiques précis exigés.

Première partie — Questions de cours (6 pts)

2 pts par question

Répondez brièvement et précisément.

a. Énumérez les caractères de la règle de droit. (2 pts)

b. Citez quatre sources du droit en les hiérarchisant. (2 pts)

c. Définissez la personnalité juridique et précisez quand elle commence. (2 pts)

✓ CORRIGÉ

a) Générale · abstraite · obligatoire · **sanctionnée par la puissance publique** — le dernier caractère distingue le droit de la morale et des usages.

b) Traités internationaux → lois → règlements (décrets, arrêtés) → jurisprudence/coutume (sources subsidiaires). La hiérarchie oblige chaque norme inférieure à respecter la supérieure.

c) Aptitude à être titulaire de droits et de devoirs ; pour la personne physique, de la **naissance vivante et viable** (infant conceptus sous condition) jusqu'à la **mort** ; pour la personne morale, de son immatriculation à sa dissolution.

Deuxième partie — Commentaire de texte (6 pts)

Idée 1,5 pt · Intérêt 2 pts · Limites 2 pts · Conclusion 0,5 pt

Commentez : « Le droit n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est le langage par lequel une société organise la justice. »

Vous dégagerez l'idée générale du texte, puis vous montrerez son intérêt et ses limites.

✓ CORRIGÉ

Idée générale : le droit dépasse sa dimension normative (règles) — il est un **langage social** : catégories, procédures et valeurs à travers lesquels la société pense et réalise la justice.

Intérêt : éclaire le rôle structurant du droit (organiser la vie commune, pacifier les conflits par un vocabulaire commun — contrat, responsabilité, propriété) ; rappelle que connaître le droit, c'est savoir *parler* justice.

Limites : le droit est aussi *contrainte* (sanction, force publique) — réduire le droit à un langage sous-estime sa coercition ; de plus, plusieurs langages de justice coexistent (droit coutumier vs droit écrit en CI).

Conclusion : formule juste mais incomplète : le droit est langage *et* norme contraignante.

Troisième partie — Cas pratique (8 pts)

2 pts par étape

« Madame K, 17 ans, achète sans l'accord de ses parents un ordinateur à 450 000 F pour ses études. Le vendeur, déçu par la fiabilité de l'engagement, réclame la nullité de la vente. »

Résolvez : 1) faits pertinents ; 2) qualification ; 3) règle applicable ; 4) solution.

✓ CORRIGÉ

1) Faits : acheteuse mineure (17 ans) ; achat important (450 000 F) *sans consentement* des représentants légaux ; vendeur réclame la nullité.

2) Qualification : contrat conclu par un **incapable d'exercice** → vice de la capacité → nullité relative (protection du mineur) éventuellement actes de la vie courante.

3) Règle : le mineur ne peut contracter seul que pour les *actes usuels de la vie courante* ; un achat de 450 000 F excède ce cadre → le contrat est **annulable** à la demande du mineur ou de ses représentants — mais *le vendeur majeur ne peut pas lui-même invoquer l'incapacité de l'autre*.

4) Solution : la demande du vendeur devrait échouer : la nullité pour incapacité protège *le mineur*, pas le cocontractant capable — seuls Mme K ou ses parents peuvent demander l'annulation ; le vendeur garde le risque de ne pas avoir vérifié l'âge/accord.